

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 국가기밀을 누설한 혐의로 군사재판을 받았고, 사형 판결이 확정되었습니다. 이 사건은 고위 관계자들을 포함한 국방부가 관리하는 사안으로, 국방부장관이 사형 집행에 대한 명령을 내릴 책임이 있습니다.

【질문】 갑에 대한 사형 판결이 확정된 후, 국방부장관은 언제까지 사형 집행 명령을 내려야 하며, 명령이 내려진 후 갑의 사형은 언제 집행되어야 하는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

국방부장관은 사형 판결이 확정된 후 법적으로 정해진 기한 내에 사형 집행 명령을 내릴 의무가 있으나, 제공된 조문에는 명령 발령 기한에 대한 규정이 명시되어 있지 않습니다. 다만 사형 집행 명령이 내려진 경우에는 그 명령을 받은 날로부터 5일 이내에 집행을 마쳐야 합니다. 따라서 명령 발령 시기는 별도 규정이 없으나, 명령 이후 집행 시기는 5일 이내로 엄격히 제한됩니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 군사법원법 제 506 조(사형의 집행) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- 조문 원문: 제 506 조(사형의 집행) 사형은 국방부장관의 명령에 따라 집행한다.
- 해설: 사형은 국방부장관의 명령에 따라 집행되어야 하며, 이는 사형 집행의 권한 주체를 명확히 규정합니다.

▶ 군사법원법 제 509 조(사형집행의 시기) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- 조문 원문: 제 509 조(사형집행의 시기) 국방부장관이 사형의 집행을 명령하였을 때에는 5일 이내에 집행하여야 한다.
- 해설: 국방부장관이 사형 집행을 명령한 경우에는 그 명령을 받은 날로부터 5일 이내에 집행을 완료해야 합니다.

【결론】

국방부장관은 사형 판결 확정 후 구체적인 명령 발령 기한에 대한 별도 규정이 제공된 조문에 없으므로, 명령 시기는 국방부장관의 재량이나 내부 절차에 따를 수 있습니다. 그러나 일단 사형 집행 명령이 내려지면 반드시 5일 이내에 집행을 실시해야 하는 법적 의무가 발생합

니다. 실무에서는 명령 발령과 집행 사이의 시간 간격을 5 일 이내로 엄격히 관리하여 위법성을 방지해야 합니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증